

권 고

1. 제 목 : 근골격계질환 예방보호구 지급 기준에 관한 사항

2. 관계기관 : 북☐실

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 공단에 근무하는 근로자가 ㉸㉨하고 안전하게 일할 수 있는 권리를 보장하기 위해 산업재해 근절 및 예방에 최선을 다하고 있으며, 산업☐☐법 등 산업안전 관련 법류를 준수하고 산재 예방을 위해 위험에 노출되는 부서에 보호구를 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

보호구란 ‘근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용하여 각종 물리적·화학적 등의 유해·위험요소로부터 신체를 보호하기 위한 장구’로 대한산업안전협회에서 정의한바 있습니다.

공단 「2023년 임금 및 단체협약서 제108조」(산재근절 및 예방) 3항에 따라 ‘근골격계에 노출되는 부서의 실정에 맞게 보호구(탄력스타킹, 손목보호구, 허리보호대 등)를 예산에 반영하되, 각 소속기구별 산업☐☐위원회 및 노사협의회 심의를 거쳐 세부기준을 마련 시행한다’ 라고 정하고 있으며, 「복리후생규정」에서는 임직원의 안전과 보건관리에 관하여 관계법령이 정하는 바에 따른다고 정하고 있습니다.

한편 「산업☐☐기준에 관한 규칙」 제656조(정의)에서는 “근골격계부담작업”은 산업☐☐법에 따른 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업으로 정의하고 있으며, “근골격계질환”은 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무

리한 힘의 사용, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 ㉠㉡장애로서 목, 어깨, 허리, 팔·다리의 신경·근육 및 그 주변 신체 조직 등에 나타나는 질환이라 정의하고 있습니다.

그리고 「산업㉠㉡법」 제39조(보건조치) 및 「㉠㉡기준에 관한 규칙」 제12장(근골격계부담작업으로 인한 ㉠㉡장애의 예방)에 따르면 근골격계부담작업으로 인한 ㉠㉡장애를 예방하기 위하여 근골격계 유해요인조사를 실시하고 필요한 조치를 하여야 한다고 정하고 있으며,

또한, 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시(고용노동부고시 제2020-12호)에 따라, 근골격계 부담작업은 아래 [표 1]과 같이 구분하고 있습니다.

[표 1] 근·골격계 부담작업에 대한 규정

제3조(근골격계부담작업) 법 제39조제1항제5호 및 ㉠㉡규칙 제656조제1호에 따른 근골격계 부담작업이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 말한다. 다만, 단기간작업 또는 간헐적인 작업은 제외한다.

1. 하루*에 4시간 이상** 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
2. 하루에 총 2시간 이상** 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업
3. 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업
4. 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업
5. 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
6. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한 손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업
7. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업

8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업
10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업
11. 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

*하루 : 근로기준법 제2조제1항제7호에 따른 1일 소정근로시간과 1일 연장근로시간 동안 근로자가 수행하는 총 작업시간

**4시간 이상 또는 2시간 이상 : 하루 중 근로자가 위의 각 호에 해당하는 근골격계부담작업을 실제로 수행한 시간을 합산한 시간

따라서, 공단은 직원들이 ☹️하고 안전하게 일할 수 있는 권리를 보장하기 위한 산업재해 근절 및 예방 목적으로 편성하는 근·골격계 노출 부서에 지급하는 보호구를 적정하게 예산을 반영하여 필요한 부서 및 해당 직원에게 업무 성격상 발생될 가능성이 있는 근·골격계 질환에 맞는 보호구 품목이 지급하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, #개 ㉠㉠병원의 보호구 지급 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 병원별로 상이하게 운영되고 있으며, 지급품목을 직원에게 선택권을 부여하여 근·골격계 노출 위험 업무와 상관없는 품목을 지급하고 있는 것으로 확인되어 직무별 근골격계 부담작업에 맞는 근골격계질환 예방보호구 품목 지급과 관련된 가이드라인이 필요한 것으로 확인됩니다.

[표 2] #개 [마]바 병원 근·골격계 질환 예방보호구 품목 및 지급 대상

4. 관계기관 의견

북미실에서는 북미관리규정 제8조(북미관리책임자)에 따라 해당 북미장을 실질적으로 총괄·관리하는 북미관리책임자(소속기구의 장)로 하여금 직원의 보건관리 의무를 이행하도록 하고 있으며, 이와 관련된 사항을 공단 북미관리규정 제15조(산업안전위원회)에 따라 각 소속기구별 자체 규정·지침에 의한 산업안전위원회의 심의·의결을 거쳐 이행하고 있으므로, 본사에서 예방보호구 품목 지급에 대한 별도의 가이드라인을 정할지라도, 이 가이드라인이 산업북미법상 법적 의무대상인 #개 [마]바 병원의 산업북미위원회 심의·의결 사항보다 우선할 수 없다고 답변하였습니다.

그러나, 공단 복합조직 체계도상 복합관리책임자는 관리이사이며 복합실은 공단의 안전관리에 관한 업무를 총괄하는 부서이므로, 소속기구에서 소속기구별 산업복합위원회 및 노사협의회 심의·의결한 사항이 근골격계에 노출되는 부서의 실정에 맞지 않게 근로자의 선호에 따른 선택으로 지급하는 것은 산업복합법에서 근골격계질환을 예방하기 위한 보호구 지급으로 볼 수 없고, 산업복합법 및 복합규칙에 따른 근골격계부담작업은 법상 명확하게 정해져 있으며, 대한산업안전협회에서는 보호구는 신체 일부 또는 전체에 착용하여 각종 물리적·화학적 등의 유해·위험요소로부터 신체를 보호하기 위한 장구로 정의하고 있으므로, 본사에서는 병원 근로자의 업무 형태에 맞는 보호구를 지정하는 가이드라인을 정하여 소속기구에서 무분별하게 지급되는 보호구를 통제하여 불필요한 예산 낭비 없이 운영될 수 있도록 하여야 할 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 병원 부서별 근무자의 업무형태에 따른 근골격계 예방 보호구가 지급될 수 있도록 가이드라인을 정하여 소속기구에 안내하시기 바랍니다.(권고)